

# **Steuerliche Dokumentation**

DAC6-Negativprüfung, Fremdvergleichsdokumentation und vGA-Prüfung

Grenzüberschreitende Dienstleistungsbeziehung Deutschland – Bulgarien

3. Mai 2026

## **Dokumentationszweck**

Dieses Dokument dient der internen steuerlichen Dokumentation einer grenzüberschreitenden Dienstleistungsbeziehung zwischen einer deutschen GmbH und einem in Bulgarien steuerlich ansässigen selbständigen Leistungserbringer. Es umfasst:

1. eine DAC6-Negativprüfung
2. eine Fremdvergleichsdokumentation,
3. eine Prüfung möglicher verdeckter Gewinnausschüttungen (vGA).

Die Dokumentation dient der nachvollziehbaren Einordnung des Sachverhalts für interne Zwecke, für die laufende steuerliche Dokumentation sowie gegebenenfalls für die Vorlage gegenüber dem steuerlichen Berater oder im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung.

Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage des nachfolgend dargestellten Sachverhalts. Bei wesentlichen Änderungen des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich Funktionsumfang, Vergütungsstruktur, Leistungsinhalt, gesellschaftsrechtlicher Stellung oder tatsächlicher Durchführung, ist eine erneute steuerliche Würdigung vorzunehmen.

## **1. Beteiligte Parteien**

### **1.1. Gesellschaft**

**TEGRITY Safety Engineering GmbH**

Schloßlande 26  
85049 Ingolstadt  
Deutschland

### **1.2. Gesellschafter und selbständiger Leistungserbringer**

**Stefan Koch**

Ulitsa Georgi Dimitrov 19A  
4176 Matenitsa  
Bulgarien

Stefan Koch ist Gesellschafter derTEGRITY Safety Engineering GmbH. Er ist nach dem hier zugrunde gelegten Sachverhalt nicht Geschäftsführer der GmbH und übt keine organschaftlichen

oder geschäftsführenden Funktionen für die GmbH aus. Die Leistungserbringung erfolgt als selbständiger Berater auf Grundlage eines Beratervertrags beziehungsweise einzelner Workpackages.

## **2. Sachverhalt**

Die TEGRITY Safety Engineering GmbH bezieht fachlich abgegrenzte Beratungs- und Projektleistungen von Stefan Koch als in Bulgarien ansässigem selbständigem Leistungserbringer.

Die Leistungen werden auf Grundlage eines Beratervertrags und/oder einzelner projektbezogener Workpackages erbracht. Die Workpackages betreffen Dienstleistungen, die der operativen Leistungserbringung der GmbH gegenüber deren Endkunden dienen. Die GmbH bleibt Vertragspartnerin des jeweiligen Endkunden und trägt weiterhin die unternehmerische Verantwortung gegenüber dem Endkunden.

Der Leistungserbringer:

- ist Gesellschafter der GmbH,
- ist nicht Geschäftsführer der GmbH,
- übernimmt keine organschaftlichen Aufgaben,
- erbringt fachlich abgegrenzte Beratungs- oder Projektleistungen,
- rechnet projektbezogen, workpackagebezogen oder nach einer vergleichbaren sachlichen Vergütungsgrundlage ab.

Die Leistungen:

- werden tatsächlich erbracht,
- sind fachlich und inhaltlich abgrenzbar,
- werden anhand von Workpackages, Leistungsbeschreibungen, Arbeitsergebnissen, Projektdokumentation, Rechnungen oder sonstigen geeigneten Unterlagen dokumentiert,
- dienen der operativen Leistungserbringung der GmbH gegenüber Endkunden,
- werden nicht allein aufgrund der Gesellschafterstellung vergütet.

Es erfolgt keine Übertragung, Nutzung oder Lizenzierung immaterieller Wirtschaftsgüter. Es werden keine Geschäftsführungsfunktionen, keine organschaftlichen Aufgaben und keine gesellschaftsrechtlichen Sonderrechte vergütet.

## **3. DAC6-Negativprüfung**

### **3.1. Prüfungsgegenstand**

Zu prüfen ist, ob die dargestellte Struktur eine meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6) darstellt.

Eine DAC6-Meldepflicht setzt nicht allein einen grenzüberschreitenden Bezug voraus. Erforderlich ist zusätzlich, dass mindestens eines der gesetzlich definierten Kennzeichen (Hallmarks) erfüllt ist. Bei bestimmten Kennzeichen ist außerdem erforderlich, dass der sogenannte Main-Benefit-Test erfüllt ist, also der Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der Gestaltung in der Erlangung eines steuerlichen Vorteils liegt.

### **3.2. Grenzüberschreitender Sachverhalt**

Ein grenzüberschreitender Sachverhalt liegt vor, da:

- der Leistungsempfänger, die TEGRITY Safety Engineering GmbH, in Deutschland ansässig ist,
- der Leistungserbringer, Stefan Koch, in Bulgarien ansässig ist.

Damit ist eine Prüfung nach DAC6 grundsätzlich angezeigt. Der grenzüberschreitende Bezug allein begründet jedoch keine Meldepflicht.

### **3.3. Prüfung der Hallmarks gemäß Anhang IV DAC6**

#### **Kategorie A – Allgemeine Kennzeichen**

Die Voraussetzungen der Kategorie A sind nicht erfüllt.

Insbesondere:

- Es bestehen keine Vertraulichkeitsvereinbarungen hinsichtlich steuerlicher Vorteile.
- Die Vergütung ist nicht erfolgsabhängig im Hinblick auf einen steuerlichen Vorteil.
- Es liegt kein standardisiertes oder vermarktetes Steuermodell vor.
- Die Leistungsbeziehung beruht auf einer konkreten operativen Dienstleistung und nicht auf einem serienmäßig angebotenen steuerlichen Strukturierungsmodell.

#### **Kategorie B – Spezifische Kennzeichen**

Die Voraussetzungen der Kategorie B sind nicht erfüllt.

Insbesondere:

- Es erfolgt keine Umwandlung von Einkünften in eine steuerlich günstiger behandelte Einkunftsart.
- Es wird kein bestehendes Arbeitsverhältnis ersetzt.
- Es liegt keine Struktur vor, die darauf gerichtet ist, steuerlich höher belastetes Einkommen in niedriger besteuertes Einkommen umzuwandeln.
- Es werden keine Tätigkeiten vergütet, die typischerweise einem Geschäftsführer oder Organ der GmbH zuzuordnen wären.
- Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage einer selbständigen, projektbezogenen Dienstleistungsbeziehung.

Die Zahlungen an den Leistungserbringer erfolgen für tatsächlich erbrachte Beratungs- oder Projektleistungen. Sie erfolgen nicht als Ersatz für Arbeitslohn, Geschäftsführervergütung oder gesellschaftsrechtliche Gewinnverwendung.

#### **Kategorie C – Grenzüberschreitende Zahlungen**

Die Voraussetzungen der Kategorie C sind nicht erfüllt.

Insbesondere:

- Bulgarien ist kein Staat mit keiner oder nahezu keiner Besteuerung.
- Bulgarien ist kein nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet im Sinne einschlägiger Listen.
- Es liegt kein Präferenz- oder Sondersteuerregime ohne effektive Besteuerung vor.
- Es bestehen keine doppelten Abzugs- oder Befreiungseffekte.
- Es handelt sich nicht um Lizenzzahlungen, Zinszahlungen oder vergleichbare passive Einkünfte, sondern um Vergütung für operative Dienstleistungen.

Die Zahlung beruht auf einem tatsächlichen Leistungsaustausch zwischen der GmbH und dem selbständigen Leistungserbringer. Der Umstand, dass der Leistungserbringer in Bulgarien ansässig ist, begründet für sich genommen kein Kennzeichen im Sinne der Kategorie C.

### **Kategorie D – Umgehung von Transparenzpflichten**

Die Voraussetzungen der Kategorie D sind nicht erfüllt.

Insbesondere:

- Es erfolgt keine Verschleierung wirtschaftlich Berechtigter.
- Die Gesellschafterstellung von Stefan Koch ist offen.
- Die Leistungsbeziehung ist vertraglich und buchhalterisch dokumentiert.
- Es werden keine Melde- oder Transparenzpflichten umgangen.

### **Kategorie E – Verrechnungspreise**

Die Voraussetzungen der Kategorie E sind nicht erfüllt.

Insbesondere:

- Es werden keine immateriellen Wirtschaftsgüter übertragen.
- Es liegen keine schwer bewertbaren immateriellen Wirtschaftsgüter vor.
- Es erfolgt keine konzerninterne Restrukturierung.
- Es werden keine Funktionen, Risiken oder Wirtschaftsgüter in einer Weise verlagert, die einen der relevanten Verrechnungspreis-Hallmarks auslöst.
- Gegenstand der Leistungsbeziehung sind operative Dienstleistungen.

### **3.4. Main-Benefit-Test**

Soweit einzelne Hallmarks einen Main-Benefit-Test voraussetzen, ist dieser nicht erfüllt.

Der Hauptzweck der Struktur liegt in der tatsächlichen Erbringung operativer Dienstleistungen für Kundenprojekte der GmbH. Die Leistungen sind wirtschaftlich erforderlich, tatsächlich ausgeführt und für die Leistungserbringung der GmbH gegenüber ihren Endkunden nutzbar.

Ein steuerlicher Vorteil stellt weder den Hauptzweck noch einen der Hauptzwecke der Gestaltung dar. Steuerliche Effekte ergeben sich lediglich als Folge der Ansässigkeit der Beteiligten in unterschiedlichen Staaten und nicht als Ziel der Struktur.

Für die Einordnung spricht insbesondere:

- Die GmbH benötigt die Leistungen zur Erfüllung eigener Kundenprojekte.
- Der Leistungserbringer verfügt über die für die Leistungserbringung erforderliche fachliche Qualifikation.
- Die Leistungen werden tatsächlich erbracht und dokumentiert.
- Die Vergütung soll dem Fremdvergleich entsprechen.
- Die Struktur ist nicht auf die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ausgerichtet.

### **3.5. Abgrenzung zu steuerlichem Missbrauch**

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Gestaltung. Die gewählte Struktur ist wirtschaftlich begründet, da tatsächlich benötigte fachliche Leistungen erbracht werden. Es liegt

keine künstliche oder unangemessene Gestaltung vor, die auf die Erlangung eines unangemessenen steuerlichen Vorteils gerichtet ist.

### 3.6. DAC6-Ergebnis

Zusammenfassend ergibt sich:

- Grenzüberschreitender Sachverhalt: ja.
- Hallmarks gemäß Anhang IV DAC6: nein.
- Main-Benefit-Test: nicht erfüllt.

Die vorliegende Struktur stellt daher keine meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne der DAC6 dar. Eine DAC6-Meldung ist auf Grundlage des dargestellten Sachverhalts nicht erforderlich.

## 4. Fremdvergleichsdokumentation

### 4.1. Zweck der Fremdvergleichsdokumentation

Zweck dieser Dokumentation ist die Darlegung, dass die Vergütung des in Bulgarien ansässigen selbständigen Leistungserbringers dem entspricht, was unabhängige Dritte unter vergleichbaren Umständen vereinbart hätten.

Da Stefan Koch Gesellschafter der TEGRITY Safety Engineering GmbH ist, ist eine nachvollziehbare Dokumentation der Fremdüblichkeit sinnvoll. Maßgeblich ist, ob Leistung, Preis, Vertragsgestaltung und tatsächliche Durchführung einem Drittvergleich standhalten.

### 4.2. Leistungsbeschreibung

Die Leistungen werden auf Grundlage eines Beratervertrags und/oder einzelner Workpackages erbracht. Die Workpackages sollten jeweils mindestens folgende Informationen enthalten:

- Projektbezeichnung,
- Leistungsgegenstand,
- Zeitraum der Leistungserbringung,
- konkrete Deliverables oder Arbeitsergebnisse,
- Abnahmekriterien oder Nachweisform,
- Vergütungsgrundlage.

Die Leistungen sind fachlich abgrenzbar und dienen unmittelbar oder mittelbar der Erfüllung von Kundenprojekten der GmbH.

### 4.3. Funktions- und Risikoanalyse

| Kriterium                        | Einordnung                                                                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion des Leistungserbringers | Selbständige Erbringung fachlich abgegrenzter Beratungs- oder Projektleistungen. Keine Geschäftsführung, keine organschaftliche Funktion. |

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion der GmbH              | Vertragspartnerin des Endkunden, Projektverantwortung, Kundenbeziehung, Abrechnung gegenüber Endkunden, wirtschaftliches Unternehmerrisiko.                 |
| Risiko des Leistungserbringers | Risiko ordnungsgemäßer Leistungserbringung im Rahmen des Beratervertrags; keine Übernahme des Endkundenrisikos der GmbH, soweit nicht gesondert vereinbart. |
| Risiko der GmbH                | Kundenrisiko, Projektmarge, Vertragserfüllung gegenüber Endkunden, wirtschaftliche Gesamtverantwortung.                                                     |
| Wirtschaftsgüter               | Keine Übertragung oder Lizenzierung immaterieller Wirtschaftsgüter. Nutzung eigener Fachkenntnisse des Leistungserbringers zur Dienstleistungserbringung.   |

#### 4.4. Vergütungsmethode

Für operative Beratungs- und Projektleistungen ist grundsätzlich eine kosten-, zeit- oder werkbezogene Vergütung fremdüblich. In Betracht kommen insbesondere:

- Tagessatz,
- Stundensatz,
- Festpreis je Workpackage,
- Meilensteinvergütung.

Die gewählte Vergütungsmethode ist fremdüblich, wenn sie bei vergleichbaren externen Dienstleistern ebenfalls angewendet werden könnte und die GmbH bei objektiver Betrachtung bereit wäre, denselben Preis auch an einen unabhängigen Dritten zu zahlen.

#### 4.5. Fremdvergleichskriterien

Für die Beurteilung der Fremdüblichkeit sind insbesondere folgende Kriterien relevant:

- Qualifikation und Erfahrung des Leistungserbringers,
- Komplexität der Leistung,
- Marktüblichkeit vergleichbarer Beratungsleistungen,
- Projektverantwortung und fachlicher Beitrag,
- Laufzeit und Planbarkeit der Beauftragung,
- Dokumentation der erbrachten Leistungen,
- Verhältnis zwischen Einkaufspreis der Leistung und Endkundenvergütung der GmbH,
- wirtschaftliche Marge der GmbH im Endkundenprojekt.

#### 4.6. Mindestanforderungen an Nachweise

Zur Absicherung der Fremdüblichkeit sollten folgende Unterlagen vorgehalten werden:

- Beratervertrag,
- Workpackage-Beschreibungen,
- Rechnungen,
- Leistungsnachweise,
- Projektdokumentation oder Deliverables,

- interne Kalkulation der GmbH,
- Vergleichsangebote, Marktpreisindikation oder interne Referenzsätze, soweit verfügbar.

#### **4.7. Fremdvergleichsergebnis**

Auf Grundlage des dargestellten Sachverhalts ist die Vergütung fremdüblich, sofern:

- tatsächlich Leistungen erbracht werden,
- die Leistungen fachlich und zeitlich nachvollziehbar dokumentiert sind,
- die Vergütung dem Marktwert vergleichbarer Leistungen entspricht,
- die GmbH eine angemessene eigene Marge gegenüber dem Endkunden erzielt oder die Vergütung jedenfalls wirtschaftlich begründen kann,
- keine gesellschaftsrechtlich veranlassten Sondervorteile gewährt werden.

Unter diesen Voraussetzungen entspricht die Leistungsbeziehung dem Fremdvergleichsgrundsatz.

### **5. Prüfung einer verdeckten Gewinnausschüttung**

#### **5.1. Prüfungsmaßstab**

Eine verdeckte Gewinnausschüttung kann vorliegen, wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter oder einer ihm nahestehenden Person einen Vorteil zuwendet, der durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf den Gewinn der Gesellschaft auswirkt und einem fremden Dritten unter vergleichbaren Umständen nicht gewährt worden wäre.

Da Stefan Koch Gesellschafter der TEGRITY Safety Engineering GmbH ist, ist zu prüfen, ob die Zahlungen an ihn betrieblich veranlasst oder gesellschaftsrechtlich veranlasst sind.

#### **5.2. Betriebliche Veranlassung**

Für eine betriebliche Veranlassung sprechen:

- die Leistungen werden tatsächlich erbracht,
- die Leistungen dienen Kundenprojekten der GmbH,
- die GmbH erhält einen wirtschaftlichen Nutzen,
- die Leistungen sind dokumentiert,
- die Vergütung orientiert sich am Fremdvergleich.

Die Zahlungen stehen damit dem Grunde nach im Zusammenhang mit dem operativen Geschäftsbetrieb der GmbH.

#### **5.3. Gesellschaftsrechtliche Veranlassung**

Gegen eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung spricht:

- Stefan Koch erhält keine Zahlung allein aufgrund seiner Gesellschafterstellung.
- Die Zahlung erfolgt für konkret nachweisbare Leistungen.
- Die GmbH hätte vergleichbare Leistungen auch von einem unabhängigen externen Berater beziehen können.
- Die Vergütung ist nicht unangemessen hoch.
- Es werden keine Gewinne ohne entsprechende Gegenleistung abgeschöpft.

#### **5.4. Besondere Risikopunkte**

Die folgenden Punkte wären vGA-relevant und sollten vermieden oder gesondert dokumentiert werden:

- Vergütung ohne nachweisbare Leistung,
- überhöhte Vergütung im Vergleich zum Marktpreis,
- fehlende oder unklare Leistungsbeschreibung,
- Zahlungen für Tätigkeiten, die tatsächlich Geschäftsführungsfunktionen darstellen,
- nachträgliche oder rückwirkende Vergütungsvereinbarungen,
- fehlende Trennung zwischen Gesellschafterstellung und Dienstleistungsverhältnis,
- vollständige oder nahezu vollständige Abschöpfung der GmbH-Marge ohne wirtschaftliche Begründung.

#### **5.5. Prüfung dem Grunde nach**

Eine vGA dem Grunde nach liegt nicht vor, wenn die GmbH eine tatsächliche, werthaltige Gegenleistung erhält und die Beauftragung wirtschaftlich nachvollziehbar ist.

Dies ist der Fall, wenn die Leistungen für Kundenprojekte benötigt werden und die GmbH dadurch ihre eigenen vertraglichen Pflichten gegenüber Endkunden erfüllen kann.

#### **5.6. Prüfung der Höhe nach**

Eine vGA der Höhe nach liegt nicht vor, wenn die Vergütung marktüblich ist.

Die Vergütung ist insbesondere dann vertretbar, wenn:

- sie sich an marktüblichen Tagessätzen, Stundensätzen oder Workpackage-Preisen orientiert,
- Qualifikation und Erfahrung des Leistungserbringers berücksichtigt werden,
- die GmbH eine wirtschaftlich nachvollziehbare Projektkalkulation vorlegen kann,
- die Vergütung nicht deutlich über dem liegt, was einem unabhängigen Dritten gezahlt worden wäre.

#### **5.7. vGA-Ergebnis**

Auf Grundlage des dargestellten Sachverhalts liegt keine verdeckte Gewinnausschüttung vor, sofern:

- die Leistungen tatsächlich erbracht werden,
- die Leistungen nachvollziehbar dokumentiert sind,
- die Vergütung fremdüblich ist,
- keine Geschäftsführungs- oder Gesellschafterleistungen vergütet werden,
- die GmbH eine wirtschaftlich nachvollziehbare Gegenleistung erhält.

Die Zahlungen sind unter diesen Voraussetzungen betrieblich veranlasste Betriebsausgaben der GmbH und nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst.

### **6. Gesamtergebnis**

Die Prüfung führt zu folgendem Ergebnis:



1. Eine DAC6-Meldepflicht besteht nicht, da kein relevantes Hallmark vorliegt und der Main-Benefit-Test nicht erfüllt ist.
2. Die Vergütung ist fremdüblich, sofern sie dem Marktwert vergleichbarer Leistungen entspricht und durch Leistungsnachweise dokumentiert ist.
3. Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt nicht vor, sofern tatsächliche Leistungen erbracht werden, die Vergütung angemessen ist und keine gesellschaftsrechtlich veranlassten Sonder-vorteile gewährt werden.

## **7. Empfohlene Anlagen**

Zur weiteren Absicherung sollten folgende Anlagen zu dieser Dokumentation genommen werden:

1. Beratervertrag zwischen der TEGRITY Safety Engineering GmbH und Stefan Koch,
2. Muster-Workpackage,
3. konkrete Leistungsnachweise,
4. Beispielrechnungen,
5. interne Projektkalkulation der GmbH,
6. kurze Marktpreis- oder Tagessatzbegründung,
7. Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit von Stefan Koch in Bulgarien, soweit verfügbar.

## **8. Schlussvermerk**

Diese Dokumentation wurde nach bestem Wissen auf Grundlage des dargestellten Sachverhalts erstellt. Sie ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt. Bei wesentlichen Änderungen des Sachverhalts ist eine erneute Prüfung erforderlich.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift / Verantwortlicher: \_\_\_\_\_